

1524453-48.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... informalmente a participação no roubo.

A prova colhida é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo tentado circunstanciado descrito na denúncia.

Houve em juízo reconhecimento pessoal pela vítima que no DP havia feito o reconhecimento fotográfico do acusado.

Verificou-se, ainda, a presença das circunstâncias de aumento de pena tanto pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1524453-48.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524453-48.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

KLEBER FABRICIO PEREIRA SOARES e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

KLÉBER FABRICIO PEREIRA SOARES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, porque, no dia 8 de outubro de 2021, por volta das 20h, na altura do n. 317, da Rua Doutor Bacelar, Vila Mariana, nesta comarca, o acusado, previamente ajustados e agindo com o mesmo propósito de desígnios com indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, motocicleta e objetos pessoais avaliados em R\$ 100.150,00 (fls. 08/09) de propriedade da vítima Mateus Domingues Miachon, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Recebida a denúncia (fls. 165/166), o réu foi citado, tendo sido apresenta resposta à acusação (fls. 133/138).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas comuns e foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial diverso do fechado e o apelo em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade do roubo restaram devidamente comprovadas nos autos e as provas produzidas incriminam o réu.

Interrogado, o réu confessou a prática do delito.

A vítima Mateus Domingues Miachon relatou, em juízo, que estava retornando do trabalho, conduzindo sua motocicleta. Próximo a sua casa, foi abordado por duas pessoas numa outra motocicleta que vieram para cima para colidir. O ofendido caiu ao solo. O garupa da moto, armado, o abordou exigindo-lhe os pertences e a moto. Quando tentavam se evadir do local, um GCM percebeu que se tratava de um assalto, deu ordem de parada, que foi descumprida e efetuou um disparo. Os indivíduos fugiram em direção à Rua Borges Lagoa. Enquanto estava na Delegacia, reconheceu o réu por meio de fotos e teve certeza de que referida pessoa foi um dos indivíduos que praticou o crime. Chegou a ver uma arma em poder de um dos roubadores que lhe foi inclusive apontada no momento em que a vítima estava ao solo. Os pertences já haviam sido entregue ao roubador.

O depoimento prestado pelo ofendido em juízo corroborou as declarações apresentadas na fase inquisitorial, quando disse que, por ocasião dos fatos, "retornava de seu local de trabalho - SAMU, a bordo de seu motociclo I/BMW, acima cadastrado, quando teve seu trajeto interceptado por um outro motociclo, a saber, uma motocicleta CG 150 Honda, de cor vermelha (placa não observada), com dois indivíduos desconhecidos nele embarcados, o condutor do motociclo jogou a moto que conduzia em sua direção, ocasionando sua queda. Após a agressão violenta que sofreu, levantou-se e parou sua motocicleta na calçada, onde os dois desconhecidos, mediante graves ameaças de morte, gritavam: "perdeu, perdeu, perdeu" (sic) e o "garupa" lhe ordenou que entregasse a mochila que portava, a chave da moto e o capacete, o que foi atendido, haja vista encontrar-se subjugado pela ação daqueles dois desconhecidos. Neste interim, enquanto encontrava-se subjugado, surgiu um homem aqui qualificado como GCM EDSON GOMES PEREIRA, o qual, com arma em punho, visualizando a situação, a fim de repelir à injusta agressão que estava sofrendo, após se identificar como Guarda Civil e ordenar que os indivíduos se entregassem, o que não foi atendido, efetuou um único disparo de arma de fogo, ao perceber que os indivíduos não só não acatariam a ordem emanada, como um deles virou o corpo em sua direção. Destarte, após ouvir o estampido, percebeu que o "garupa" desovou no chão os objetos subtraídos, e ambos os desconhecidos se evadiram do local a pé em desabalada carreira, sentido Hospital São Paulo. Informa que seus pertences, que os indivíduos tentaram subtrair, foram todos recuperados, avaliados em R\$ 100.150,00 (reais). Relata, ainda, que no momento do disparo não percebeu se algum dos indivíduos havia sido atingido. Enquanto uma viatura da Polícia Militar atendia a sua ocorrência, no sítio dos eventos, foram comunicados que um indivíduo alvejado por disparo de arma de fogo, havia dado entrada no Hospital São Paulo. Assevera que só tem condições de reconhecer um dos autores, o qual se virou contra o Guarda Civil, pois antes do disparo, ele retirou o capacete porém o comparsa deste permaneceu com o capacete durante toda a empreitada delituosa. Relata que o desconhecido que tem condições de reconhecer é pardo, magro, tem aproximadamente 20-25 anos de idade, não utilizava máscaras de proteção à COVID. Ao lhe ser exibida a fotografia do indivíduo que deu entrada no hospital São Paulo, alvejado por disparo de arma de fogo, reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o mesmo indivíduo, que na companhia de um comparsa, mediante violência e graves ameaças, tentou subtrair sua moto e pertences pessoais" (fls. 18).

Edson Gomes Pereira, guarda civil metropolitano, asseverou, em juízo que estava indo levar a esposa e o filho ao dentista. Viu a colisão entre duas motocicletas.

Deparou-se com o acusado praticando o roubo. Identificou-se como guarda civil quando o réu lhe apontou uma arma de fogo. Reagiu e efetuou um disparo de arma de fogo. Posteriormente, soube que o réu foi socorrido num hospital nas proximidades. Reconheceu o réu por fotografia na Delegacia de Polícia. No momento em que corria, o réu retirou o capacete. O parceiro do crime do réu estava retirando os pertences da vítima.

Em depoimento prestado na fase de inquérito policial, de modo harmônico, referida testemunha havia afirmado que "estava na companhia da sua família, quando presenciou uma colisão envolvendo dois motocicletos. Ato contínuo, ao verificar o ocorrido, a fim de prestar socorro a possível vítima de acidente, percebeu que se tratava de um crime de roubo, pois dois desconhecidos subjugavam um terceiro, e um deles mantinha uma arma apontada na direção da vítima. Assim, já com a arma em punho, se identificou como Guarda Civil e ordenou que os indivíduos cessassem a ação criminosa, o que não foi acatado, instante em que o indivíduo que apontava a arma para a vítima, mirou em sua direção e, a fim de repelir à injusta agressão sofrida, efetuou um único disparo com a arma que portava, na direção deste indivíduo e, ambos os criminosos, afugentados, saíram do local correndo, deixando para trás os objetos que tentavam subtrair. Relata que o criminoso que lhe apontou a arma foi atingido na região do peito e, mesmo ferido, logrou se evadir. Em seguida, enquanto eram atendidos por Policiais Militares, a equipe que prestava o atendimento lhes informou que uma outra equipe da Polícia Militar havia se deslocado ao Hospital São Paulo, onde um indivíduo havia dado entrada, com ferimento por disparo de arma de fogo, possivelmente um dos indivíduos que tentaram roubar a moto e pertences da vítima. Após descrever o indivíduo que alvejou, que já estava sem capacete nesse momento, pois o retirou durante a empreitada delituosa, após exigir o capacete da vítima, como sendo magro, pardo, trajando roupas de cores escuras, reconheceu, sem sombra de dúvidas, por fotografia, o indivíduo que deu entrada no Hospital, como sendo o mesmo indivíduo que mantinha a vítima sob a mira de uma pistola e depois a apontou sem sua direção. Informa que o outro indivíduo, comparsa do alvejado, permaneceu de capacete durante toda a empreitada delituosa, portanto não tem condições de precisar se é o proprietário do motociclo abandonado. Informa, outrossim, que após o delito, enquanto aguardavam a chegada da Polícia Militar, transeuntes pegaram o capacete abandonado e deixaram o local antes que o depoente percebesse" (fls. 16).

Vinicius Soares Lessa Lopes, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado, via Copom, em virtude da prática de um crime de tentativa de roubo. No local, estavam a vítima, seus pertences e as motocicletas. Conversaram com a vítima e o guarda civil a respeito do ocorrido, este último relatando que possivelmente havia atingido um dos roubadores. Dois quarteirões acima do local do crime, foi informado que um indivíduo baleado deu entrada no Hospital São Paulo. A equipe não teve contato com o acusado. No hospital, o réu teria admitido informalmente a participação no roubo.

A prova colhida é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo tentado circunstanciado descrito na denúncia.

Houve em juízo reconhecimento pessoal pela vítima que no DP havia feito o reconhecimento fotográfico do acusado.

Verificou-se, ainda, a presença das circunstâncias de aumento de pena tanto pelo concurso de agentes, com divisão de tarefas (um pilotando uma motocicleta e o outro anunciando o assalto) como o emprego de arma de fogo à luz dos relatos feitos em juízo, mormente quando se verifica que vítima e testemunhas não conheciam a pessoa do acusado, não tendo motivos para incriminá-lo injustamente.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Col. STJ:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) VI - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EResp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para

a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa VII - No presente caso, o eg. Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, conforme o seguinte trecho do v. acórdão combatido: "o emprego da arma de fogo foi detalhado pela vítima, a qual a descreveu como sendo ? um revólver de cano fino, longo e prateado." Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 698.887/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Caracterizado o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Na primeira fase fixo a pena-base é estabelecida no mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais não extrapolaram o que se espera do delito em comento (inclusive quanto ao trauma gerado nas vítimas de roubo, o que é lamentável, mas já considerado pelo legislador para o estabelecimento da pena em abstrato).

Na segunda fase, as atenuantes da confissão e da menoridade relativa não têm o condão de estabelecer a pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.

Na terceira fase, pelo concurso de agentes, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), passando 5 anos e 4 meses de reclusão. Em virtude do emprego de arma de fogo, a pena é estabelecida em 8 anos 10 meses e 20 dias. Por força da diminuição de pena decorrente da tentativa, considerando o iter criminis percorrido pelo agente que estavam muito próximos da consumação do delito, a pena reduzida de 1/3 fica definitivamente estabelecida em 5 anos 11 meses e 3 dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 14 dias-multa, no piso.

O regime inicial para o cumprimento é o fechado, considerando a gravidade concreta da conduta e que se trata de crime hediondo (roubo com emprego de arma de fogo).

Ademais, o crime de roubo, ainda que sob a forma tentada, causa enorme intranquilidade social e é responsável por fazer de São Paulo uma das cidades mais violentas e perigosas do mundo, o que determina a fixação de regime mais rigoroso. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a ação penal, o que faço para CONDENAR o réu KLÉBER FABRICIO PEREIRA SOARES, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no piso, por violação ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal.

O réu respondeu preso a todo o processo e não se justificaria a soltura após a condenação. Assim, utilizados os mesmos fundamentos que ensejaram a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nego o apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena, salientando-se que subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, que, frise-se, praticou crime de roubo (ainda que tentado), que se caracterizou pela grave ameaça contra a vítima, a demonstrar que a manutenção da custódia do réu é medida necessária para a garantia da ordem pública.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA